

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0006065-56.2017.8.26.0635 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **KENNETH CHINWENDU EKEH**

Vistos.

KENNETH CHINWENDU EKEH, qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 01 de julho de 2017, por volta das 17h30min, na Rua Guaianases, altura do nº 84, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado foi preso quando trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo alheio, 63,8 gramas de maconha (tetraidrocanabinol).

Segundo consta, KENNETH estava a postos num conhecido ponto de venda de drogas, senão quando surge uma patrulha da Guarda Civil Metropolitana, que havia sido avisada de que, no local, um homem, devidamente descrito, estava traficando drogas. Imediatamente o denunciado se pôs a correr, indo refugiar-se dentro de um bar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Mas, depois de curta perseguição, os guardas o apanharam com R\$ 70,00 (setenta reais) em cédulas de pequeno valor.

Também, apreenderam dois pacotes que ele largara no desabalado da fuga.

Num deles havia dezenove pequenos embrulhos de plástico com maconha e, no outro, vinte e um.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 89), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 86/87), com final interrogatório do réu (fls. 88).

Em memoriais, pleiteou o D. Promotor de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 93/96); pugnando a D. Defensora, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegalidade da abordagem e, por conseguinte, a nulidade da presente ação penal; no mérito, pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução máxima da pena pelo artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, a outorga de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade (fls. 102/118).

O Ministério Público manifestou-se acerca da preliminar arguida pela D. Defensora (fls. 121).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 14/15 e exame químico e toxicológico fls. 70/72.

Calado no flagrante (fls. 06), foi o réu interrogado em Juízo às fls. 88, ocasião em que negou a increpação contida na denúncia, dizendo que no dia do fato estava na posse de setenta reais em dinheiro, uma folha de seda e porção única de maconha, destinada a uso próprio, quando se dirigiu ao bar onde encontraria um amigo, com o qual seguiria até uma igreja, depois de fazer uso da referida substância.

Naquele estabelecimento foi abordado por dois guardas civis metropolitanos e por eles revistado, quando então consigo encontram o dinheiro e a maconha mencionados.

Nigeriano de origem, não conseguiu se expressar em português; ainda assim, explicou a situação supra em inglês àqueles que o detiveram, tanto que se ofereceu para levá-los até a pessoa de quem havia comprado a erva.

Conduzido à Delegacia, continuou a verbalizar em inglês, ali com tradutor, consigne-se.

A prova oral acusatória de fls. 86/87, depoimentos dos guardas civis metropolitanos, segue no sentido de que realizaram a abordagem do acusado porque objeto de monitoramento pelo circuito de câmeras da

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

referida instituição.

Percebendo que seria abordado, o réu dispensou ao chão o embrulho contendo maconha, sem embargo da outra quantidade da erva apreendida sob a mesa de sinuca do estabelecimento.

O guarda civil responsável pela revista identificou satisfatoriamente a quantidade de erva objeto da apreensão, não obstante ambos deixassem de fazê-lo, no que toca ao numerário apreendido.

Convém observar que o réu foi visto a dispensar parte do entorpecente ao final apreendido.

Entende o Juízo ser de melhor alvitre abordar a questão da legalidade da abordagem no mesmo contexto dos testemunhos dos referidos guardas civis metropolitanos.

Conforme constatado anteriormente, a ação dos mesmos só ocorreu por conta do monitoramento de câmera de vídeo, realizado pela guarda civil da municipalidade, visando garantir não só a integridade dos próprios da mesma, como também a existência de eventuais delitos em andamento.

O acusado é indivíduo que coincidia com as características daquele observado no monitoramento, envolvido com a prática do narcotráfico.

Trata-se de crime de permanente consumação e, ao revés do sustentado pela sagaz Defensora Pública, os agentes municipais estão autorizados a intervir em situação correlata, sob a rubrica de qualquer um do povo, ainda que, constitucionalmente, não estejam alinhados aos policiais civis, militares e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

federais, os quais, em hipótese análoga, tem o dever de agir.

Sendo assim, subsistente o flagrante, à míngua de qualquer irregularidade havida na intervenção dos agentes municipais, verifica o Juízo que a prova tampouco é insubsistente como alega a mesma Defensoria Pública, até porque não se verifica que os guardas civis metropolitanos tivessem interesse na condenação de pessoa que soubessem inocente.

Tampouco há que falar da desclassificação para o artigo 28 da lei de Drogas, na medida em que o acusado alegou, para sustentar a sua condição de mero usuário, a apreensão de uma única porção de maconha, o que não se verificou na prova acima apreciada.

Primário e não ostenta antecedentes (fls. 99/100). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que reduzo nas duas terças partes, dada a primariedade e ausente a prova de que integrasse a criminalidade organizada, totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do sentenciado, de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis diárias mínimas.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar KENNETH CHINWENDU EKEH, qualificado às fls. 17, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, por subsumir-se ao disposto no artigo 33 caput da lei 11.343/06.

Não faz jus a qualquer benefício, mormente o apelo em liberdade, porquanto a custódia decorrente do flagrante foi revigorada pela prolação deste "decisum".



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração do entorpecente apreendido e encaminhamento do numerário, cujo perdimento é declarado em favor da União.

P.R.I.C..

São Paulo, **16 de novembro de 2017.**

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO